

0003117-43.2012.8.26.0498

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

-

:

Réu:

Noel Silvestre Dias

:

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

10/05/2022

TERMO DE AUDIÊNCIA - Aos 10 de maio de 2022, nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, através das estações de trabalho, em ambiente virtual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, ., Centro - CEP 13580-000, Fone: (16) 3344-1160, Ribeirão Bonito-SP - E-mail: ribeiraobonito@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Físico nº:

0003117-43.2012.8.26.0498

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

-

:

Réu:

Noel Silvestre Dias

:

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

10/05/2022

TERMO DE AUDIÊNCIA - Aos 10 de maio de 2022, nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, através das estações de trabalho, em ambiente virtual (videoconferência), sob a presidência do Dr. Victor Trevizan Cove, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente de seu cargo, ao final assinado. Às 14:00h, deu-se início à audiência de instrução e julgamento, nos autos acima mencionados. No lobby virtual compareceu o representante do Ministério Público, Dr. José Carlos Monteiro; ausente o réu, que não foi localizado e presente a advogada nomeada, Dra. Cynthia Annie Jones. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz decretou a revelia do réu, que alterou o domicílio sem comunicar o Juízo. Em seguida, inquiriu uma testemunha arrolada pela defesa. As partes desistiram da oitiva da testemunha Silvio Delene Pedroso, desistência devidamente homologada pelo MM. Juiz. O MM. Juiz inquiriu as partes, que informaram não ter requerimentos a formular. O MM. Juiz deu por encerrada a instrução e passou a palavra às partes, que se manifestaram oralmente, pugnando pela improcedência da ação. O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: "Vistos. Noel Silvestre Dias, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, § 2º, da Lei 11.343/2006. O réu foi notificado e citado e apresentou resposta à acusação. Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais, pugnando pela improcedência da ação. É o relatório. Fundamento e Decido. A ação é improcedente. A prova coligida em Juízo, sob o crivo do contraditório não autoriza a prolação de sentença condenatória. O policial Daniel Rodrigues afirmou que Silvio possuía a droga para utilizá-la com seu companheiro, apelidado de "Deby". Este teria adquirido drogas para consumo do casal. Logo, a conduta descrita na denúncia (de comprar droga para uso próprio e partilhá-la com o companheiro) não se subsume à figura do § 2º do artigo 33 da Lei de Drogas. Instigar, por sua vez, seria encorajar e reforçar uma ideia pré-existente. No caso, Silvio, consumindo crack, demonstra que certamente utilizava drogas há determinado tempo. A testemunha ouvida em Juízo também não soube esclarecer como se dava o fato de forma detalhada, vez que o objeto da investigação seriam outros traficantes alvos de interceptação telefônica. Assim, não obstante os indícios amealhados na fase policial, não foi corroborado em Juízo, de modo que a absolvição se afigura como medida mais recomendada. Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal e absolvo o réu Noel Silvestre Dias, da imputação contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Inquiridas as partes, informaram que não pretendem o trânsito em julgado e expedida certidão de honorários, pela atuação total - código 301. Publicada em audiência, saem as partes intimadas, Oportunamente, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema Saj". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Sílvia Adriana Simões Cândido), escrevente, digitei e subscrevi.